

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1189/2532

นายสุรัช โครนา

โจทก์

นายเพี้ยน พุทธิเนตร

จำเลย

นายเพี้ยน พุทธิเนตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 42)

สืบเนื่องจากจำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การอ้างว่า มิได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน ก่อนถึงวันนัดจำเลยยื่นบัญชีระบุพยาน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์

วันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม

ศาลชั้นต้นสั่งว่า บัญชีระบุพยานที่จำเลยเคยยื่นไว้เป็นบัญชีระบุพยานชั้นไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การ หลังจากจำเลยยื่นคำให้การจนถึงเวลา 3 วันก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ยื่นบัญชีระบุพยานไว้ ถือว่า จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน จึงไม่อนุญาตให้จำเลยระบุพยานเพิ่ม

เต็ม แล้วให้โจทก์นำพยานเข้าสืบจนเสร็จโดยไม่ให้จำเลยนำพยานเข้าสืบ และมีคำพิพากษาในวันเดียวกันนั้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 55,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (วันที่ 19 มกราคม 2531) ให้จำเลยรับผิดชอบไม่เกิน 1,489 บาท 50 สตางค์ตามที่โจทก์ขอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันทราบคำสั่งมาให้เป็นทีพอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันทราบคำสั่งมาให้เป็นทีพอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ